

MUSTAFFA KAMAL BIN BASIR AHMAD
lwn.
SHASHA FARINA BINTI MOHD SHAPIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Haji Saarani Bin Ismail (Pengerusi) , YA Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im Bin Haji Mokhtar (Ahli Panel), YA Haji Mohd Amran Bin Haji Mat Zain (Ahli Panel)]

Pada 1 November 2018/23 Safar 1440H]

Kes Permohonan No. 10000-002-0012-2018.

[Permohonan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah]

Peguam Syarie Pemohon: Tiada

Peguam Syarie Responden: Puan Farah Wahida Binti Mohammad Amin daripada Tetuan Amli & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

[1] Dalam kes ini, Pemohon memfailkan permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang menjalankan kuasa rayuan melalui perintah bertarikh 22/1/2018 dalam Kes Rayuan Mal No. 10500-024-0052-2017.

[2] Responden membantah permohonan ini dan memohon supaya Mahkamah menolak dengan kos berdasarkan afidavit jawapan dan penghujahan bertulis yang difailkannya.

FAKTA KES

[3] Kes ini bermula di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam dalam kes mal no. 10002-024-0866-2014 apabila Responden memfailkan tuntutan nafkah anak. Hakim Mahkamah Rendah Syariah pada 19/12/2016 telah membuat keputusan seperti berikut:-

- i) Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah dua orang anak yang bernama Sophia Zara Binti Mustaffa Kamal, No. MyKid: 090805-07-0500 dan Alya Zara Binti Mustaffa Kamal, No. MyKid: 120905-07-0502 sebanyak RM3,500.00 sebulan.
- ii) Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah tahunan bagi persekolahan anak-anak tersebut sebanyak RM2,000.00 setahun.
- iii) Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar nafkah tahunan bagi perbelanjaan hari raya anak-anak tersebut sebanyak RM1,000.00 setahun.

[4] Seterusnya, Responden telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah melalui kes rayuan mal no. 10500-024-0052-2017. Mahkamah Tinggi Syariah pada 22/1/2018 telah menerima rayuan Responden dan memerintahkan sebagaimana berikut:-

- i) Mahkamah menerima rayuan Perayu.
- ii) Mahkamah meminda keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah dalam kes saman no. 10002-024-0866-2014.
- iii) Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon hendaklah membayar nafkah bulanan bagi dua orang anak yang bernama Sophia Zara Binti Mustaffa Kamal, No. MyKid: 090805-07-0500 dan Alya Zara Binti Mustaffa Kamal, No. MyKid: 120905-07-0502

sebanyak RM6,000.00 sebulan. Bayaran ini hendaklah dibuat melalui akaun bank Perayu selewat-lewatnya sebelum atau pada dua hari bulan setiap bulan.

- iv) Mahkamah memerintahkan bahawa Pemohon hendaklah menanggung kos yuran awal persekolahan dan persediaan persekolahan sebanyak RM3,500.00 bagi setiap anak yang berjumlah RM7,000.00 setahun. Mahkamah memerintahkan bahawa Responden juga hendaklah menanggung kos dua perayaan iaitu Aidilfitri dan Aidiladha sebanyak RM1500.00 bagi setiap anak yang berjumlah RM3,000.00 setahun. Bayaran ini hendaklah dibuat ke akaun bank Perayu selewat-lewatnya dua minggu sebelum hari raya dan sebelum bermula sesi persekolahan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[5] Setelah kami meneliti Afidavit Pemohon, Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta hujah kedua-dua pihak, perkara utama yang perlu kami putuskan dalam kes ini ialah sebagaimana kehendak Subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003:

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rayuan Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

[6] Berdasarkan Subseksyen 67(2) tersebut, dua kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi oleh Pemohon sebelum suatu perintah kebenaran merayu diberikan, iaitu:-

- i) Bahawa apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- ii) Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut.

[7] Peruntukkan Subseksyen 67(2) di atas adalah sebagai tapisan atau saringan untuk memastikan hanya kes yang mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu yang dibenarkan. Ketetapan ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior Iwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)*. Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada kami mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh persoalan undang-undang berkepentingan awam berkaitan.

[8] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan permohonan Pemohon dan hujah yang dikemukakan bagi mengenal pasti sama ada permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas atau tidak. Berdasarkan afidavit Pemohon dan penghujahan bertulis yang difailkan, kami mendapati Pemohon telah membangkitkan isu seperti berikut:-

- i) Pemohon telah tidak diserahkan notis kehadiran ke Mahkamah untuk pendengaran rayuan dan tidak diserahkan Hujahan Responden berdasarkan kehendak undang-undang untuk membolehkan Pemohon menfailkan hujah dan hadir bagi menentang rayuan Responden.
- ii) YA Hakim Bicara telah menerima permohonan Peguam Syarie Responden untuk menetapkan tarikh keputusan tanpa meneliti kesahihan pernyataan Peguam Syarie Responden sama ada semua dokumen rayuan telah diserahkan mengikut prosedur undang-undang kepada Pemohon.
- iii) Kegagalan pematuhan kepada prosedur undang-undang oleh YA Hakim Bicara menyebabkan beliau terkhilaf menjatuhkan hukuman berdasarkan alasan-alasan yang berat sebelah dan tidak adil kepada Pemohon.

[9] Pemohon menghujahkan bahawa Responden dalam Afidavit Jawapannya tidak dapat membuktikan dengan jelas berkaitan kesempurnaan penyampaian kertas-kertas kausa iaitu kronologi kes, hujah ringkas perayu dan hujah penuh perayu dan hanya menyatakan bahawa Pemohon tidak menerima kertas-kertas kausa tersebut kerana kecuaiannya sendiri yang gagal hadir ke Mahkamah sepanjang sebutan kes rayuan dijalankan sedangkan pihak Responden hendaklah memastikan penyampaian telah sempurna dilakukan untuk memberikan keadilan kepada pihak Pemohon. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dengan hanya mempercayai dakwaan Peguam Syarie Responden bahawa segala dokumen rayuan telah diserahkan kepada Pemohon secara kediri tanpa sebarang bukti penyampaian ditunjukkan secara wajar dan telah memutuskan rayuan tersebut secara sebelah pihak tanpa memberikan peluang yang sewajarnya kepada Pemohon untuk membela diri.

[10] Responden dalam penghujahannya telah merujuk pada Perenggan 8 Affidavit Pemohon serta Ekshibit “MKBA-6” dan menghujahkan bahawa dakwaan Pemohon adalah tidak benar sama sekali. Jelas tercatat dalam rekod dan catatan Mahkamah bahawa Notis Kehadiran dan Notis Amaran hendaklah diserahkan kepada Pemohon. Adalah menjadi sesuatu yang sangat tidak wajar sekiranya permohonan ini dibenarkan oleh Mahkamah Yang Mulia ini dengan mengambil kira alasan Pemohon tersebut. Selanjutnya Responden menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara tidak menyentuh isu berkaitan “apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam” semasa mendengar rayuan dan dalam keputusannya kerana YA Hakim Bicara percaya kehendak peruntukan undang-undang berkaitan Notis Kehadiran, Alasan Rayuan dan Rekod Rayuan telah sempurna penyampaian secara kediri kepada Pemohon berdasarkan bukti penyampaian yang sah melalui affidavit-affidavit penyampaian yang difailkan. Ketidakhadiran Pemohon di dalam prosiding rayuan tersebut sama sekali tidak melibatkan isu undang-undang berkepentingan awam sebaliknya merupakan kecuai dan/atau kegagalan Pemohon sendiri terhadap rayuan Responden yang melibatkan nafkah anak-anak.

[11] Setelah kami meneliti affidavit dan penghujahan bertulis kedua-dua pihak dan alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah, kami berpendapat isu yang dikemukakan oleh Pemohon bukanlah merupakan persoalan undang-undang berkepentingan awam kerana ia merupakan persoalan fakta iaitu proses penyampaian yang dipertikaikan oleh pihak-pihak dan perlu kepada pembuktian atau semakan terhadap rekod prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah. Pemohon juga tidak menyatakan kepada kami undang-undang manakah atau seksyen manakah yang dirujuk dan dikaitkan dengan persoalan undang-undang berkepentingan awam.

[12] Pemohon juga telah tidak menunjukkan kepada kami secara spesifik perenggan manakah dalam Alasan Penghakiman YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[13] Andai kata isu penyampaian yang ingin dipersoalkan, kami berpendapat kehendak undang-undang berkaitan perkara tersebut juga telah diperuntukkan dengan jelas dalam seksyen 41 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan tidak perlu kepada pentafsiran. Kami juga tidak menemui adanya rekod berkaitan bukti penyampaian Notis Kehadiran dan hujah kepada Perayu dalam permohonan ini untuk kami pertimbangkan.

[14] Oleh yang demikian, kami mendapati permohonan Pemohon ini tidak memenuhi peruntukan Subseksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 kerana Pemohon telah gagal menunjukkan dan membuktikan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut dalam keputusannya.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara bersetuju memutuskan sebagaimana berikut:-

1. Permohonan Pemohon DITOLAK.

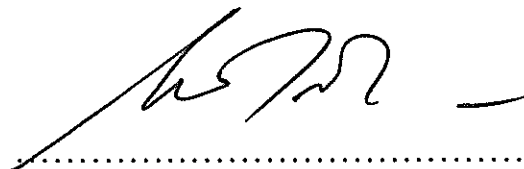
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
-
1. **YAA HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA PROF. ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh:-

- 
-
3. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN HAJI MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor